Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

SFS 2025:256
Publicerad
den 1 april 2025

Utfärdad den 27 mars 2025

Enligt riksdagens beslut[1] föreskrivs att det i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 8 § och 7 kap. 3 a och 6 §§, och närmast före 6 kap. 8 § och 7 kap. 6 § nya rubriker av följande lydelse.

6 kap.

Besked om handläggningen av ett klagomål

8 § Om tillsynsmyndigheten inte inom tre månader från den dag då ett klagomål kom in till myndigheten har tagit ställning till om tillsyn ska inledas med anledning av klagomålet, ska myndigheten efter skriftlig begäran av den registrerade lämna besked i frågan. Om tillsynsmyndigheten inte kan lämna besked i frågan ska den i ett särskilt beslut avslå begäran.

Tillsynsmyndigheten ska lämna ett besked eller meddela ett beslut inom två veckor från den dag då begäran kom in till myndigheten. Om så inte har skett ska begäran anses ha avslagits.

Om tillsynsmyndigheten har avslagit en begäran får den registrerade lämna in en ny begäran tidigast tre månader därefter.

7 kap.

3 a § Tillsynsmyndighetens beslut att avslå en begäran enligt 6 kap. 8 § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en begäran som anses ha avslagits enligt 6 kap. 8 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Föreläggande när handläggningen av ett klagomål har försenats

6 § Om domstolen bifaller ett överklagande som avses i 3 a §, ska den förelägga tillsynsmyndigheten att snarast lämna den registrerade besked i frågan om huruvida tillsyn kommer att inledas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2025.

[1] Prop. 2024/25:88, bet. 2024/25:KU12, rskr. 2024/25:168.

GUNNAR STRÖMMER

David Brandell
(Justitiedepartementet)